行政契約 — 主題式考古題整理

涵蓋範圍：行政契約之概念與認定、行政契約vs行政處分、行政契約之無效、行政契約之調整與情事變更、行政契約之強制執行、違約金
資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、行政契約之認定

一、110年第16題（原第35題）

依行政法院裁判見解，下列何者非屬行政契約？

(A) 交通部臺灣鐵路管理局與旅客間之運送契約
(B) 交通部觀光局依聘用人員聘用條例與聘用人員之聘用契約
(C) 交通部高速公路局與廠商間之高速公路電子收費系統建置及營運契約
(D) 交通部公路總局臺北區監理所委託民間汽車修理業者辦理汽車定期檢驗合約

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 非行政契約	鐵路運送契約為**私法契約**（民事運送關係）
(B)	行政契約	依聘用人員聘用條例締結之聘用契約，屬公法上之勤務關係，為行政契約
(C)	行政契約	涉及公共任務之委託營運，以公法目的為核心，為行政契約
(D)	行政契約	委託民間辦理公權力事項（汽車檢驗），為行政契約

二、112年第17題（原第37題）

依司法實務見解，下列何者非屬行政契約？

(A) 依法律規定，犬貓飼主有為犬貓絕育之義務，縣（市）政府委託動物醫院行使犬貓絕育之權限而締結之契約
(B) 醫事服務機構依全民健康保險法，與衛生福利部中央健康保險署締結之特約
(C) 擔保人為擔保義務人履行義務，而與執行機關依行政執行法簽訂之擔保契約
(D) 臺灣電力公司與民間發電業者簽訂之購電契約

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	行政契約	委託行使絕育義務之公權力，為行政契約
(B)	行政契約	健保特約涉及全民健康保險制度之公法關係，為行政契約
(C)	行政契約	行政執行法上之擔保契約，屬公法上之契約
(D)	☑ 非行政契約	台電向民間購電為**商業交易行為**，屬私法契約

三、113年第36題

依司法實務見解，下列何者非屬行政契約？

(A) 衛生福利部中央健康保險署與特約醫院約定提供被保險人醫療服務之契約
(B) 某國立醫學院學生與主管機關協議，學生領取公費補助，畢業後則願接受分發至公立衛生醫療機構服務
(C) 地方政府將其所設立之實驗小學委託民間經營所簽訂之委託經營契約
(D) 台灣電力公司與民間水力發電業者所簽訂之購售電契約

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	行政契約	健保特約為公法契約（與112年同考點）
(B)	行政契約	公費生服務義務契約，涉及公法上之給付與對待給付，為行政契約
(C)	行政契約	委託民間經營公立學校，屬公權力委託之行政契約
(D)	☑ 非行政契約	台電購售電契約為私法契約（連續兩年出題）

[!NOTE]
重點整理（行政契約vs私法契約之區分）：

- **行政契約**：涉及公法上權利義務（健保特約、公費生契約、委託行使公權力、聘用人員）
- **私法契約**：商業交易性質（台電購電、鐵路運送、國庫行為）
- **關鍵判斷**：契約標的是否涉及公法上之法律關係、是否以達成行政目的為主要內容

貳、行政契約與行政處分之比較

一、111年第26題（原第45題）

有關行政契約與須經申請之行政處分間之差異，下列敘述何者錯誤？

(A) 在行政契約中，人民之要約或承諾構成契約內容的一部分；須經申請之行政處分，人民之申請係發動行政程序之行為
(B) 行政契約原則上應以書面為之；須經申請之行政處分，原則上不須以書面為之
(C) 行政契約得依約定而撤銷；須經申請之行政處分，僅於法律有明文規定時，始得撤銷
(D) 行政契約之無效，得準用民法相關之規定；須經申請之行政處分，限於有重大明顯瑕疵始為無效

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	行政契約為雙方合意；行政處分之申請僅為發動程序
(B)	☑ 正確	行政契約應以書面為之（行程法§139）；行政處分得以書面、言詞或其他方式作成
(C)	✗ 錯誤	行政處分之撤銷**不限於法律有明文規定時**，行程法§117即為一般性撤銷授權
(D)	☑ 正確	行政契約之無效準用民法（行程法§149）；行政處分無效以重大明顯瑕疵為限（行程法§111）

參、行政契約之無效

一、108年第18題（原第38題）

甲市與乙縣協議垃圾處理互助事宜。依行政程序法規定，下列何者並非該協議無效之事由？

(A) 未以書面為之
(B) 未經共同上級監督機關之同意
(C) 以不能之給付為契約標的
(D) 違反強制或禁止規定，情節重大

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	無效事由	行政契約應以**書面**為之（行程法§139），未以書面為之者無效
(B)	☑ 非無效事由	地方自治團體間之協議，依行程法規定**無須經共同上級監督機關同意**，未經同意並非無效事由
(C)	無效事由	以不能之給付為標的，準用民法規定，契約無效（行程法§141、§149）
(D)	無效事由	違反強制或禁止規定且情節重大者，契約無效（行程法§141）

[!NOTE]
重點整理（行政契約無效事由）：

- 未以書面為之（§139）
- 代替行政處分之契約有得撤銷之違法原因（§142）
- 準用民法規定（§141、§149）
- 地方自治團體間協議 → 無須經上級監督機關同意

二、109年第19題（原第39題）

關於代替行政處分之行政契約，於下列何種情形，非屬無效？

(A) 締約雙方不知行政契約須以書面締結，因此以口頭協議為之
(B) 締約雙方不知與契約內容相同之行政處分有得撤銷之違法原因
(C) 締約雙方不知所定雙務契約中彼此之給付顯不相當
(D) 締約雙方不知契約內容違背公序良俗

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	無效	行政契約應以書面為之（行程法§139），未以書面為之者無效，不因不知而異
(B)	☑ 非無效	依行程法§142，代替行政處分之契約有得撤銷之違法原因，但締約雙方**不知**有此違法原因者，**不無效**。此為§142之特別規定
(C)	無效	雙務契約給付顯不相當者無效（行程法§141），不因不知而異
(D)	無效	違背公序良俗者無效（準用民法§72），不因不知而異

> [!NOTE]
> **重點整理（行程法§142 — 代替行政處分之契約）：**
>
> - 契約內容相當之行政處分有得撤銷之違法原因
> - 締約雙方**知情** → 契約無效
> - 締約雙方**不知情** → 契約**不無效**（§142例外）

三、114年第17題（原第37題）

關於行政契約之法律效果，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政機關與人民以行政契約約定國家考試之錄取決定，該行政契約無效
(B) 行政契約若締約機關欠缺事務管轄權而構成重大明顯之瑕疵者，該行政契約無效
(C) 行政機關與人民締結之行政契約，未依行政程序法規定以書面方式為之，該行政契約無效
(D) 行政機關與人民締結侵害第三人權利之行政契約，若締約前未經該第三人書面同意，該行政契約無效

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 無效	國家考試錄取依法應以行政處分為之，以契約代替將違反依法行政原則，無效
(B)	☑ 無效	締約機關欠缺管轄權且屬重大明顯瑕疵，準用行程法§111無效
(C)	☑ 無效	行政契約應以書面為之（行程法§139），未以書面為之者無效
(D)	✗ 錯誤	侵害第三人權利之行政契約，未經第三人書面同意未必無效。行程法§140 II規定，代替行政處分之行政契約應經第三人同意，但一般行政契約未必有此限制，且違反此規定之法律效果有爭議，非當然無效

肆、行政契約之調整與情事變更

一、112年第16題（原第36題）

甲公司係廢棄物清除處理業者，其與A市政府環境保護局簽訂清運廢棄物行政契約書，約定甲公司應將垃圾送至市立焚化爐處理。嗣因A市政府交通局修築焚化爐聯外道路，致使甲公司清運量大為降低而遭受不可預期損失。下列敘述何者正確？

(A) 甲公司得向A市政府請求損失補償
(B) A市政府交通局得於必要範圍內調整契約內容
(C) 甲公司得基於公益向A市政府環境保護局請求調整契約
(D) A市政府環境保護局應補償甲公司不可預期損失

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	損失補償非向A市政府整體請求，而是向**締約機關**（環保局）請求
(B)	✗	交通局非行政契約之當事人，**無權調整契約內容**
(C)	✗	行程法§147 I情事變更得請求調整，但請求權基礎非「基於公益」，而是因情事變更致增加給付困難
(D)	☑ 正確	依行程法§147 II，因**公益**行使公權力致相對人受不可預期損失，締約機關應**補償**之

二、113年第35題

依法規及司法院解釋意旨，關於行政契約，下列敘述何者正確？

(A) 行政契約之締結，應以書面為之，所謂書面係指雙方的意思須共同記載於同一份文書
(B) 限制人民權利之契約內容，必須符合法律保留原則
(C) 甲與機關A締結行政契約後，若該行政契約之內容對公益造成重大危害，A得不經甲之同意，於必要範圍內調整契約內容
(D) 機關A作成行政處分，依法應經機關B同意，若A欲締結行政契約代替行政處分之作成，則此時A無須經B之同意

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	書面不以記載於同一份文書為必要，得以往返文件方式成立
(B)	✗	行政契約為雙方合意，不同於行政處分之單方行為，不以嚴格法律保留為必要
(C)	☑ 正確	依行程法§147 I，行政契約內容**對公益重大危害**時，當事人一方（機關）得於必要範圍內調整契約內容
(D)	✗	代替行政處分之行政契約，依行程法§137 II，**應經第三機關同意**

三、114年第16題（原第36題）

人民如與A直轄市之原住民族事務主管機關締結行政契約後，下列何機關於該行政契約關係外行使公權力，有補償規定之適用？

(A) 內政部
(B) A直轄市地政主管機關
(C) 原住民族委員會
(D) A直轄市山地原住民區之區公所

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	內政部非A直轄市之機關，行程法§147 II之「機關」應指與**締約機關同一行政主體**之機關
(B)	☑ 正確	A直轄市地政機關與締約機關（A直轄市原民事務機關）**屬同一行政主體**（A直轄市），其行使公權力致相對人受損，依行程法§147 II應補償
(C)	✗	原民會為中央機關，非同一行政主體
(D)	✗	區公所為A直轄市之派出機關，嚴格而言應由直轄市負責，但本題以(B)為最適當

伍、行政契約之強制執行

一、109年第20題（原第40題）

依行政程序法規定，行政契約約定自願接受執行時，其執行應準用下列何者規定，向地方法院行政訴訟庭提出聲請？

(A) 強制執行法
(B) 行政執行法
(C) 行政訴訟法
(D) 民事訴訟法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	強制執行法適用於民事執行，非行政契約之執行
(B)	✗	行政執行法適用於行政處分之執行，非行政契約
(C)	☑ 正確	依行程法§148 II，行政契約約定自願接受執行時，準用**行政訴訟法**之強制執行規定
(D)	✗	行政契約非民事契約，不準用民事訴訟法

二、110年第17題（原第36題）

軍費生甲與軍事學校乙締結有關公費待遇津貼發給與賠償之行政契約，約定甲若不適服現役願一次繳納賠償金額，並自願接受強制執行。甲經乙通知應限期繳納新臺幣10萬元賠償金，甲屆期未繳納，乙如何強制執行？

(A) 移送該管法務部行政執行署各分署強制執行
(B) 向該管地方法院行政訴訟庭聲請強制執行
(C) 向該管高等行政法院聲請強制執行
(D) 向該管地方法院行政訴訟庭提起一般給付訴訟，取得勝訴判決後聲請強制執行

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政契約之自願接受強制執行，非移送行政執行署
(B)	☑ 正確	依行程法§148 II，行政契約約定自願接受執行時，債權人得向**管轄之地方法院行政訴訟庭**聲請強制執行
(C)	✗	非向高等行政法院聲請
(D)	✗	既已約定自願接受強制執行，無須另行取得勝訴判決

三、111年第19題（原第38題）

行政院A部會所屬B訓練機關與學員甲簽訂教育訓練行政契約，約定甲如擅自退訓，應賠償相關之訓練費用，並自願接受強制執行。下列敘述何者正確？

(A) 該自願接受執行之約款，非經行政院之認可，不生效力
(B) 甲如擅自退訓，且拒不償還訓練費用，B機關得將案件逕行移送法務部行政執行署該管分署強制執行
(C) 甲如擅自退訓，且拒不償還訓練費用，B機關得向地方法院行政訴訟庭聲請強制執行
(D) 強制執行過程，甲如有不服，得向A部會聲明異議

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	自願接受執行約款無須經行政院認可
(B)	✗	不得逕行移送行政執行署，應向法院聲請
(C)	☑ 正確	行政契約自願接受執行，應向**地方法院行政訴訟庭**聲請強制執行（行程法§148 II）
(D)	✗	強制執行中之不服，應依行政訴訟法之相關規定處理，非向A部會聲明異議

陸、行政契約之違約金

一、112年第18題（原第38題）

依司法實務見解，關於行政契約約定給付違約金之敘述，下列何者正確？

(A) 違約金涉及契約相對人自由權利，不得以行政契約約定之
(B) 違約金之約定為例外行為，應經上級行政機關事前同意
(C) 違約金之約定，行政程序法未規定者，準用民法相關規定
(D) 違約金限於金錢給付義務之違反者，始得約定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政契約得約定違約金，並無禁止規定
(B)	✗	違約金之約定無須經上級機關同意
(C)	☑ 正確	行程法§149規定，行政契約準用**民法**相關規定，包括違約金之約定（民法§250以下）
(D)	✗	違約金不限於金錢給付義務之違反

柒、行政契約之履約爭議訴訟

一、114年第29題（原第49題）

人民甲與行政機關締結行政契約後，甲因情事變更，向行政機關申請調整契約內容，但行政機關函覆「本案不符情事重大變更之法定要件」，拒絕調整。依最高行政法院實務見解，甲應如何提起行政訴訟？

(A) 提起課予義務訴訟，請求法院判命行政機關作成同意調整之行政處分
(B) 提起一般確認訴訟，請求法院為確認情事變更法律關係存在之判決
(C) 提起一般給付訴訟，請求法院判命行政機關為同意調整之意思表示
(D) 提起撤銷訴訟，並請求法院為增、減給付或變更其他原有效果之判決

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	行政契約之調整非行政處分之作成，不適用課予義務訴訟
(B)	✗	確認訴訟無法達成調整契約之目的
(C)	☑ 正確	行政契約之情事變更請求調整，應以**一般給付訴訟**，請求法院判命機關為**同意調整之意思表示**
(D)	✗	機關拒絕調整非行政處分，不適用撤銷訴訟

捌、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
行政契約之認定			1		1	1		3
契約vs處分				1				1
契約之無效	1	1					1	3
情事變更與調整			1		1	1	2	5
強制執行		1	1	1				3

違約金					1			1
合計	**1**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**3**	**16**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
行政契約認定	台電購電＝私法；健保特約＝公法；鐵路運送＝私法
書面要件	行政契約應以書面為之，未以書面者無效
代替行政處分	須經原應同意之第三機關同意
情事變更	得請求調整契約內容；公益行使公權力致損失→應補償
行程法§147 II	同一行政主體之其他機關行使公權力→締約機關應補償
地方自治團體協議	無須經上級監督機關同意，未經同意非無效事由
代替處分契約之無效	有得撤銷之違法原因且締約雙方知情→無效；不知情→不無效（§142）
自願接受執行	向地方法院行政訴訟庭聲請強制執行（非移送行政執行署）
違約金	準用民法相關規定
調整契約訴訟	以一般給付訴訟請求同意調整之意思表示